

시정·개선요구 및 권고

제 목	업무상 상병 병가 급여 관리 부적정
소 관 기 관	㉿㉿㉿㉿실, ㉿㉿㉿㉿실, ㉿㉿㉿㉿㉿㉿단, ㉿㉿㉿㉿㉿㉿병원, ㉿㉿㉿㉿㉿㉿병원, ㉿㉿㉿㉿원, ㉿㉿㉿㉿요양원
조 치 기 관	㉿㉿㉿㉿실, ㉿㉿㉿㉿실, ㉿㉿㉿㉿㉿㉿단, ㉿㉿㉿㉿㉿㉿병원, ㉿㉿㉿㉿㉿㉿병원, ㉿㉿㉿㉿원, ㉿㉿㉿㉿요양원
내 용	

1. 업무개요

㉿㉿㉿㉿㉿㉿병원에서는 직원이 업무상 상병으로 계속 근무가 어렵거나 안정적인 치료를 보장하기 위해 병가 및 휴직제도를 운영하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「산업재해보상보험법」 제111조의2에 따르면 사업주는 근로자가 보험급여를 신청한 것을 이유로 근로자를 해고하거나 그밖에 근로자에게 불이익한 처우를 하여서는 아니 된다고 정하고 있으며,

업무상 상병에 대한 병가의 급여는 「방만경영 가이드라인」(기획재정부, 2013년)에 따라 「산업재해보상보험법」에 따라 휴업급여¹⁾ 외에 급여의 보전을 목적으로 차액을 지급하지 않도록 하여 ‘20**년 임금 및 단체협약서’ 제112조 ‘산업재해 급여 보상이 평균임금보다 적게 지급되었을 경우 급여 및 진료비의 차액을 보

1) 「산업재해보상보험법」 제52조 휴업급여는 업무상 사유로 부상을 당하거나 질병에 걸린 근로자에게 요양으로 취업하지 못한 기간에 대하여 지급하되, 1일당 지급액은 평균임금의 100분의 70에 상당하는 금액으로 한다. 다만, 취업하지 못한 기간이 3일 이내이면 지급하지 아니한다

전'한다는 조문을 삭제하는 것을 합의하였다.

이에 따라 '20**년 임금 및 단체협약서' 제79조(병가), 제109조(업무상 부상 또는 질병) 업무상 상병으로 인정된 경우 「산업재해보상보험법」을 준수하고 병가 기간 중 임금은 시간외수당, 휴일근무수당, 야간근무수당을 제외한다라고 정하고 있다.

또한 「공공기관의 혁신에 관한 지침」 제46조(기타 복리후생 제도) 제10항 제1호에 따라 공공기관은 「산업재해보상보험법」에 따라 임직원의 업무상 부상 또는 질병에 대한 급여를 처리하여야 하며, 「산업재해보상보험법」에 따라 지급되는 휴업급여 외에 급여의 보전을 목적으로 한 차액은 지급할 수 없도록 정하고 있다.

따라서, ■■■■■병원에서는 업무상의 재해에 대한 치료를 보장하기 위한 직원에게 휴가를 제공하고 산업재해보상보험을 신속하고 공정하게 처리하여 보상을 받도록 하며, 정부 지침 및 공단 규정도 준수하도록 노력해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 업무상 상병 병가 사용자 급여 회수 미조치

2026년 ■■■■■병원 종합감사 시 20**~20**.**월까지 전 소속기구 업무상 상병 병가 사용현황 및 병가기간 중의 급여 지급현황을 확인한 결과, [표]와 같이 ■

■●●병원에서는 업무상 상병으로 산재승인을 받은 직원에 대해 업무상 상병 병가로 승인하고 병가일수 만큼 급여를 무급처리 하여야 하나,

정상적으로 전액 지급하였으며, 정상적으로 지급하였을 경우에는 근로복지 공단에 휴업급여 대체지급 청구를 통해 급여액의 70%를 회수하고 정상 급여액의 차액 30%를 해당직원에게 회수하여 함에도 불구하고 휴업급여 대체지급 청구 및 차액 30%도 회수되지 않아 급여 *,***천 원 상당이 전액이 지급되는 사례와 같이 ■■■●●병원을 포함하여 공단 소속기구 직원 *명에 대한 급여 **,***천원 상당을 회수하지 않고 있다.

[표 1] 업무상 병가 사용 직원 급여 실태

(단위 : 일/원)

구분	성명	직종	업무상병가 기간	일수	정상급여 (A)	산재 휴업급여(B)	환수액 (B-A)
계					** , *** , ***	-	** , *** , ***

* 근거 : 통합경영정보시스템 업무상병가 명단 및 각 소속기구에서 작성하여 제출된 자료

나. 「복무규정」(업무상 상병 병가 무급 처리) 운영에 관한 사항

공단은 「복무규정」 제33조(휴가기간중의 보수) 제1호에 따르면 제28조제1항 단서에 따른 업무상 상병에 의한 「산업재해보상보험법」의 관련 규정에 따라 처리한다라고 20**.**. 신설했다.

그러나 이로 인해 「산업재해보상보험법」을 적용 받지 못해 휴업급여가 지급되지 않는 '요양기간 3일 이내의 부상'이나, 자체 '공상 처리'에 따른 병가 사용 직원도 일괄적으로 무급 처리가 적용되는 모순이 발생하였다. 이는 개인적 사유로 인한 업무외 상병 병가보다 업무 수행 중 다친 직원이 오히려 더 큰 경제적 불이익을 받게 되는 결과를 초래하고 있다.

관계기관 의견

중앙보훈병원에서는 본사 근무 당시 산재 승인을 받은 직원의 전보 과정에서 관련 사항이 적절히 인계되지 않아 확인에 어려움이 있었다는 의견이 제시되었으며, 보훈원에서는 산재 승인 직원에 대한 무급처리 강행규정이 없고 무급처리하는 경우 「산업재해보상보험법」 제111조의2 불이익 처우 금지 내용에 해당될 수 있고 근로자가 '동의'하지 않으면 휴업급여를 청구할 수 없기 때문에 산재승인 근로자가 휴업급여를 청구할 수 있도록 제도화가 필요하다는 의견을 제시하였다. 행정지원실 및 다른 소속기구에서는 감사 결과에 대하여 별다른 의견을 제시하지 않았다.

이에 대해 근로계약의 본질은 근로자가 노무를 제공하고 사용자가 그 대가로 임금을 지급하는 데 있으므로, 근로자가 근로를 제공하지 않은 경우에는 「근로기준법」에서 정한 예외적인 경우를 제외하고 임금을 지급하지 않는 것이 법리적으로 타당하다. 따라서 산재가 승인된 업무상 병가 기간에 대해서는 임금을 지급하지 않는 것이 원칙이며, 「산업재해보상보험법」에 따른 휴업급여를 지급받는 것이 기본적인 제도 운영 방식이다.

또한 「산업재해보상보험법」 제111조의2의 불이익 처우 금지 규정은 근로자가 산업재해를 신청하거나 보험급여를 청구하였다는 이유로 해고, 징계, 승진 제한 등 인사상 불이익을 주는 것을 금지하는 취지로, 산재 승인 기간 중 임금 지급 여부를 규율하는 규정으로 보기 어렵다.

아울러 사업주가 근로자에게 휴업급여 상당액을 먼저 지급한 경우에는 「산업재해보상보험법」에 따른 휴업급여 대체지급 청구를 통해 해당 금액을 사업주가 직접 지급받을 수 있도록 이미 제도화되어 있다. 따라서 휴업급여 청구 절차를 별도로 제도화할 필요가 있다는 의견은 받아들이기 어렵다.

다만, 산재 승인 시점에 따라 업무 처리 방식에는 기관마다 차이가 있을 수 있으나, 산재 승인 병가 기간에 대한 임금은 70%만 지급이 원칙이다.

조치할 사항

■■■■이사는

- ① 업무상 상병 병가의 형평성 제고를 위해 「복무규정」 제33조를 개정하여 주시고 「복무규정」 개정 전 업무상 상병 병가 적용 기준 안내 공문 시행하여 업무상 상병 병가가 합리적으로 운영될 수 있도록 개선하시기 바랍니다. (개선)
- ② 업무상 상병의 사후 승인으로 인해 급여 계산의 오류가 발생하지 않도록 산재 승인 여부를 관리하여 기관별 산재업무가 연계될 수 있도록 통합경영정보시스템 개선 등을 검토하여 주시기 바랍니다. (권고)

■■■■장은

- ① 업무상 상병 병가의 급여와 관련 정부지침 및 규정에 따라 대상자 *명의 급여 *,**,***원을 회수하여 주시기 바라며, (시정)
- ② 업무상 상병의 병가 급여와 관련하여 재발되지 않도록 관련 담당자의 직무 교육 철저히 하여 주시기 바랍니다. (권고)

■■■■병원장은

- ① 업무상 상병 병가의 급여와 관련 정부지침 및 규정에 따라 대상자 *명의 급여 *,**,***원을 회수하여 주시기 바라며, (시정)
- ② 업무상 상병의 병가 급여와 관련하여 재발되지 않도록 관련 담당자의 직무

교육 철저히 하여 주시기 바랍니다. (권고)

■■■■병원장은

- ① 업무상 상병 병가의 급여와 관련 정부지침 및 규정에 따라 대상자 *명의 급여 *,***,***원을 회수하여 주시기 바라며, (시정)
- ② 업무상 상병의 병가 급여와 관련하여 재발되지 않도록 관련 담당자의 직무 교육 철저히 하여 주시기 바랍니다. (권고)

▲▲■■■■요양원장은

- ① 업무상 상병 병가의 급여와 관련 정부지침 및 규정에 따라 대상자 *명의 급여 *,***,***원을 회수하여 주시기 바라며, (시정)
- ② 업무상 상병의 병가 급여와 관련하여 재발되지 않도록 관련 담당자의 직무 교육 철저히 하여 주시기 바랍니다. (권고)

■■■■원장은

- ① 업무상 상병 병가의 급여와 관련 정부지침 및 규정에 따라 대상자 *명의 급여 *,***,***원을 회수하여 주시기 바라며, (시정)
- ② 업무상 상병의 병가 급여와 관련하여 재발되지 않도록 관련 담당자의 직무 교육 철저히 하여 주시기 바랍니다. (권고)